

1501010-62.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR APARECIDO MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JUNIOR APARECIDO MARTINS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia no dia 22 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501010-62.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501010-62.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR APARECIDO MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JUNIOR APARECIDO MARTINS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 22 de abril de 2022, por volta das 18h00, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 100, Vila Municipal, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 61 (sessenta e uma) porções de haxixe e 57 (cinquenta e sete) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com massa bruta de 1.056,29 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls.64), sobrevindo citação pessoal e resposta escrita. Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 100/102).

Perante a autoridade policial o acusado permaneceu em silêncio. Em juízo confessou os fatos. Disse que estava traficando no local e que a droga era de sua propriedade.

Por sua vez, os policiais civis Danilo e Orlando, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento com motocicletas da ROCAM, quando visualizaram o acusado carregando uma mochila vermelha e preta nas costas; ao avistá-los, apresentou estranho nervosismo. Resolveram abordá-lo. O acusado tentou empreender fuga e, no caminho, jogou a referida mochila em uma caçamba de entulho. Porém, foi alçando e detido. A mochila foi recuperada e no seu interior haviam 57 invólucros plásticos de maconha e 61 invólucros plásticos de haixixe. Também foi encontrada uma expressiva quantia em dinheiro (R\$ 1.622,00). Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais (61 (sessenta e uma) porções de haxixe e 57 (cinquenta e sete) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com massa bruta de 1.056,29 gramas), bem como possuía uma expressiva quantia em dinheiro (R\$ 1.622,00) - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: deixo de considerar a atenuante da confissão, pois a pena já está fixada no patamar mínimo.

Terceira fase: incabível a aplicação do redutor. É certo que a quantidade de drogas e o expressivo valor apreendido são circunstâncias objetivas que afastam o redutor. Como pontuado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, as circunstâncias em que praticado o crime evidenciam a perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu afastamento do convívio social, até mesmo porque a quantidade da droga e do numerário apreendidos poderia indicar que o conduzido estaria fazendo do crime o seu meio de vida, sobretudo quando, em audiência de custódia, afirmou não ter emprego fixo.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019)

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU JUNIOR APARECIDO MARTINS, RG: 60729358, nascido em 21/09/2000, filho de POLIANA APARECIDA MARTINS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unidade esta fixada em seu mínimo legal.

O acusado não poderá recorrer em liberdade.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Publicada a sentença em audiência, saem as partes intimadas.

P.R.I.

Carapicuíba, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA